



PUTUSAN

NOMOR 1336 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HISAR SIMANJUNTAK alias OPU GRACIA;**
Tempat Lahir : Tanah Jawa;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/08 Februari 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir,
Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HISAR SIMANJUNTAK alias OPU GRACIA pada tanggal 12 Oktober 2012 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa selaku anak dari Alm. Frederick Simanjuntak dan Almh. Tioria Br. Silitonga, dimana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/012/Pem/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Magdalena Tambunan selaku Pangulu Nagori Tanjung Pasir menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Alm. Frederick Simanjuntak dengan istrinya Almh. Br. Hutabarat dan Almh. Tioria Br. Silitonga adalah penduduk Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
 2. Alm. Frederick Simanjuntak, tempat tinggal terakhir di Desa/Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dan telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Mei tahun 1999 dan dikebumikan di Desa/Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
 3. Almh. Br. Hutabarat telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
 4. Almh. Tioria Br. Silitonga, tempat tinggal terakhir di Desa/Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
 5. Bahwa Alm. Frederick Simanjuntak memiliki anak kandung/ahli waris adalah sebagai berikut : Agnes Simanjuntak, Alm. Juniar Simanjuntak, Hisar Simanjuntak, Riana Simanjuntak, Alm. Asmadi Sumihar Simanjuntak, Rusmini Simanjuntak, James Simanjuntak, Hotmaida Simanjuntak, dan Ramot Simanjuntak;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain yakni anak dari Alm. Frederick Simanjuntak dan Almh. Tioria Br. Silitonga (ahli waris yang lain) telah melakukan gadai harta tidak bergerak dengan menjadikan lahan tanah seluas 8 (delapan) rante = 3200 meter persegi yang terletak di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun yang merupakan harta peninggalan orangtua Terdakwa dan ahli waris lainnya dijadikan Terdakwa sebagai jaminan terhadap saksi Tertip Sitepu berupa 500 (lima ratus) kaleng beras putih sebagaimana Surat Perjanjian Gadai tanggal 12 Oktober 2012;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi James Simanjuntak selaku anak Alm. Frederick Simanjuntak dan Almh. Tioria Br. Silitonga keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Simalungun untuk diproses secara hukum;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1336 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HISAR SIMANJUNTAK alias OPPU GRACIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” melanggar Pasal 385 ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HISAR SIMANJUNTAK alias OPPU GRACIA selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 565/PID.B/2014/PN.SIM., tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HISAR SIMANJUNTAK alias OPPU GRACIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK MENGGADAIKAN SEBIDANG TANAH TEMPAT ORANG MEMAKAI TANAH ITU SEDANG DIKETAHUI NYA ORANG LAIN TURUT BERHAK ATAS TANAH ITU” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan bukti surat berupa:
 - Fotokopi Surat Perjanjian Gadai antar Hisar Simanjuntak dan Tagor Widman Simanjuntak (anak kandung dari Hisar Simanjuntak) dengan Tertip Sitepu, tertanggal 12 Oktober 2012;
 - Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593.2/013/Pem/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atas nama Magdalena Tambunan, tertanggal 20 Desember 2012;
 - Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/012/Pem/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atas nama Magdalena Tambunan, tertanggal 20 Desember 2012;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1336 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2006/PN-Sim antara Juniar Simanjuntak melawan Hisar Simanjuntak, dkk.;
- Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan Erida br. Siregar tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;
- Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan Erida br. Siregar tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;
- Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan Rusmini Simanjuntak tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;
- Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan James Simanjuntak tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;
- Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan Agnes Simanjuntak dan James Simanjuntak tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;
- Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan James Simanjuntak tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 256/PID/2015/PT.MDN, tanggal 04 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Maret 2015 Nomor 565/Pid.B/2014/PN.Sim., yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1336 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotokopi Surat Perjanjian Gadai antar Hisar Simanjuntak dan Tagor Widman Simanjuntak (anak kandung dari Hisar Simanjuntak) dengan Tertip Sitepu, tertanggal 12 Oktober 2012;
 - Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593.2/013/Pem/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atas nama Magdalena Tambunan, tertanggal 20 Desember 2012;
 - Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/012/Pem/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atas nama Magdalena Tambunan, tertanggal 20 Desember 2012;
 - Fotokopi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2006/PN-Sim antara Juniar Simanjuntak melawan Hisar Simanjuntak, dkk.;
 - Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan Erida br. Siregar tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;
 - Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan Erida br. Siregar tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;
 - Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan Rusmini Simanjuntak tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;
 - Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan James Simanjuntak tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;
 - Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan Agnes Simanjuntak dan James Simanjuntak tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1336 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pembatalan Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama Parningotan Dolok Saribu dengan James Simanjuntak tertanggal Juni 2012 yang diketahui oleh Pangulu Nagori Tanjung Pasir atas nama Magdalena Tambunan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 565/Akta.Pid.B/2014/PN.Sim., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juli 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 14 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah atau melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :

- Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak secara objektif dan arif serta bijaksana dalam mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I (Pengadilan Negeri Simalungun), hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18 alinea ke-1 yang menyatakan "Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II Majelis

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1336 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang mengajukan beda pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah pengambilan putusan tingkat pertama, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan perbuatan yang erat kaitannya dengan Surat Pembagian Warisan tanggal 12 Agustus 2000 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Juli 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Mei 2007 Nomor 291/Pdt/2006/PT.MDN Jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 2010 Nomor 154.K/Pdt/2008 sebagai sengketa kepemilikan harta peninggalan Alm. Frederick Simanjuntak yang setelah terjadinya pembagian warisan tanggal 12 Agustus 2000 sampai diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Maret 2006 telah mempunyai rentang waktu cukup lama hingga para ahli waris telah sempat memindahtangankan bidang tanah bagiannya kepada pihak lain sementara putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap membatalkan Surat Pembagian warisan tanggal 12 Agustus 2000 tersebut...". Padahal jelas-jelas Terdakwa telah menggadaikan sawah seluas 8 (delapan) rantai kepada Tertip Sitepu, tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya, dimana ahli waris lainnya masih mempunyai hak atas sawah tersebut karena sawah 8 (delapan) rante tersebut merupakan bagian dari warisan Alm. Frederick Simanjuntak, Alm. Tinanggur Hutabarat dan Alm. Tioria br. Silitonga yang belum bagi. Dengan demikian sub unsur dari unsur kedua yaitu dengan maksud yang serupa menggadaikan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang turut berhak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang. Tidak ternyata Terdakwa tanpa hak menggadaikan sebidang tanah sedangkan diketahuinya orang lain turut berhak atas tanah itu;
- Bahwa walaupun Terdakwa menggadaikan tanah sawah seluas 8 rante kepada Tertip Sitepu dan tanah sawah itu berasal dari pembagian warisan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1336 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan ibunya, tetapi pihak ahli waris lainnya keberatan atas perbuatan Terdakwa mengadaikan tanah sawah warisan tersebut, karena ternyata pembagian harta warisan yang dilakukan ibu Terdakwa telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 08/Pdt.G/2006/PN.Sim tanggal 31 Juli 2006 Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 291/Pdt/2006/PT.Mdn tanggal 07 Mei 2007 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/Pdt/2008 tanggal 19 Januari 2010. Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu adalah merupakan permasalahan perdata diantara sesama para ahli waris, yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim Perdata;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

19600613 1985503 1 002